

**COOPETATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
MAGISTERIO MANABITA LTDA.**

PROVISIÓN POR

JUBILACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR

Y

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO

ESTUDIO ACTUARIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Econ. Hugo Paredes Estrella
Servicios Actuariales,
Registro No. 1-014 SCVS
Registro No. PEA-2007-005 SB

Quito, agosto de 2026

INTRODUCCIÓN

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAGISTERIO MANABITA LTDA., fue constituida el 7 de agosto de 1952, en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. Los estatutos sociales fueron legalizados mediante Acuerdo Ministerial No. 2492 de 24 de febrero de 1955.

El objeto social son los servicios financieros de ahorro y crédito del personal de educadores de la provincia, especialmente, créditos de consumo para la compra de bienes, servicios y gastos personales; préstamos para cualquier inversión productiva y para bienes inmobiliarios.

Su misión es ser la Cooperativa de Ahorro y Crédito que apoye el desarrollo de los cooperados y del país.

Para cumplir con las disposiciones de la ley en materia laboral, que exige a las entidades constituidas o establecidas en el país, determinen actuarialmente, el monto de las provisiones anuales que a la fecha de cálculo deben mantener para cubrir la eventual jubilación a cargo del empleador y la bonificación por desahucio, contrató la realización del presente estudio actuarial.

Éste se halla elaborado en apego a los preceptos establecidos en el Código del Trabajo; Resolución No. 07-2021 de la Corte Nacional de Justicia; Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal y su reglamento; Acuerdos Ministeriales expedidos por la Cartera de Estado competente; normas internacionales de información financiera, NIIF, (NIC 19); y, circulares del servicio de rentas internas.

Los resultados del presente informe se sustentan en la información proporcionada por la empresa, la que es suficiente para la valoración de los riesgos de las prestaciones laborales antes señaladas, pero la veracidad y calidad de la misma es de su absoluta responsabilidad.

RESUMEN EJECUTIVO

El rol de empleados activos bajo el Código del Trabajo está compuesto por dieciocho (18) personas.

La edad actual se encuentra entre veintiséis (26) y sesenta (60) años; la edad jubilar entre cuarenta y siete (47) y sesenta y cinco (65) años, para los empleados de menor y mayor edad, respectivamente.

La permanencia como servidores de la empresa se halla entre un año nueve meses y cuarenta y un años dos meses, el promedio es de diecinueve (19) años.

El sueldo medio es de 981 dólares mensuales, más de dos veces la remuneración básica unificada vigente en el año.

La obligación financiera acumulada de la jubilación patronal es algo más de 317,7 mil dólares, mientras el monto de la provisión acumulada de aquella, aproximadamente los 250,0 mil dólares. De acuerdo con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal vigente, la provisión total, ya no es deducible de la base imponible del impuesto a la renta, pero si objeto de impuesto diferido.

La provisión global por desahucio calculada para el año entrante, es alrededor de 94,7 mil dólares. Esta provisión tampoco es deducible de dicha base imponible de acuerdo con la ley especificada en el párrafo anterior, pero, así mismo, reconocida como un activo por impuesto diferido.

No tiene ex empleados que estén en goce de la pensión de jubilación patronal, pero hay siete (7) empleados que tienen más de veinte años de servicio en ella, seis superan los veinticinco años de labores, lo que quiere decir que todo ese grupo puede acogerse al beneficio, en cualquier momento, siempre y cuando renuncien a la empresa.

Las cifras en unidades monetarias, se presentan en el apartado 7 de literal A de este estudio para la jubilación a cargo del empleador y, en el numeral 5 del literal B para la bonificación por desahucio.

A. JUBILACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR

De conformidad con el Código del Trabajo, los empleados en relación de dependencia que por veinticinco (25) años o más hubieren prestados servicios, en forma continua o interrumpidamente, tienen derecho a ser jubilados por los empleadores, independientemente de la jubilación otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

Dicho Código dispone también que el o los empleados que hubieren cumplido veinte años y menos de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, y fueren despedidos intempestivamente por el empleador, adicionalmente a la indemnización por ese concepto, tienen derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal

Los cálculos de la pensión mensual vitalicia, haber individual de jubilación, valor actual actuarial del fondo global y provisión anual deben ser debidamente fundamentados, siguiendo las normas fijadas por el IESS para sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo de servicio y edad.

La pensión mensual de jubilación a cargo del empleador tiene como piso, el valor de treinta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 30,00), si solamente el jubilado percibiría aquella, o veinte dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 20,00), si fuere beneficiario de doble jubilación. El techo, es el valor de la remuneración básica unificada medio del último año de activo en la empresa. Cualquier desviación en exceso o en defecto de esa banda, debe ser corregida para enmarcarse en tal rango.

La pensión será pagada a partir de la fecha en que termina la relación laboral con el empleador y vence un año después del fallecimiento del causante, en cuyo lapso, los herederos legales tendrán derecho a recibir la pensión que percibía el trabajador o empleado.

Como los empleados de la empresa se hallan afiliados al IESS, el fondo de reserva no forma parte del haber individual, habida cuenta que el empleador tiene derecho a rebajar de dicho haber, los valores que por tal concepto hubiese legalmente depositado en el IESS o entregado directamente al empleado o funcionario.

Las pensiones de jubilación no están sujetas al pago de impuesto alguno.

1. BASE LEGAL

La jubilación a cargo del empleador se sustenta en los artículos 216 al 219, inclusive, del Código del Trabajo. En esos artículos se determinan las condiciones, requisitos, límites inferior y superior de la pensión vitalicia mensual, y manera de determinar la misma.

La Corte Nacional de Justicia, mediante resolución No. 07-2021, de 30 de junio de 2021, dispone declarar como jurisprudencia vinculante el siguiente punto de derecho: “El artículo 216.2 (leerse 219.2) del Código del Trabajo debe entenderse así: que la pensión jubilar patronal no será mayor que la remuneración básica unificada media del trabajador. Para este cálculo se debe considerar la remuneración mensual promedio del último año (sumado lo ganado en el año y dividido para doce) percibido por el trabajador y no el salario básico unificado del trabajador en general, vigente al momento de la terminación de la relación laboral”.

El Código del Trabajo en el artículo 216, numeral 3, establece que los adicionales determinados en la ley, constituyen la décima tercera y décima cuarta renta. La primera en mención, es el valor integro de una pensión mensual habida cuenta que se trata de una renta constante; la segunda, el salario básico unificado para los trabajadores en general, vigente en el año.

La cobertura de la jubilación a cargo del empleador está asegurada por las provisiones que vaya formando anualmente la empresa. Representa el valor actual de las obligaciones por prestaciones futuras a los empleados, deducido el valor real de los activos líquidos destinados a estas pensiones, ajustado por los beneficios y pérdidas actuariales no reconocidas.

La contrapartida contable de la prestación se registrará en la cuenta de gasto de personal del balance de resultados, tanto si corresponden a las pensiones en curso de formación como a las pensiones causadas, si las hubiere.

Este tratamiento contable prescribe la NIIF 19.64, (NIC 19) y también los desgloses de información financiera acerca de los compromisos por pensiones u otros similares de los empleadores con los trabajadores y beneficiarios por su relación laboral.

Dichos compromisos por concepto de pensiones, según tales normas NIIF, deben valorarse aplicando el método de unidad de crédito proyectada, que mide el valor actual de los futuros egresos de fondos estimados, descontados a la tasa de interés de los títulos públicos con vencimientos que se asemejen a los plazos de los pasivos jubilatorios.

No obstante, el Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0118 publicado en el Registro Oficial 263 de 15 de junio de 2018, modifica el Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0099, publicado en el Registro Oficial 732 de 13 de abril de 2016, en la parte relativa al cálculo del fondo global, al pago de la pensión por jubilación patronal mensual y al trámite para solicitar al Ministerio, asistencia técnica para el cálculo del valor de la pensión mensual o fondo global.

En esencia, las vigentes disposiciones ministeriales establecen que la determinación de la pensión mensual sigue las reglas establecidas en el Código del Trabajo; en cambio, el fondo global, es regulado en cuanto a las variables que intervienen, tabla de coeficientes y tasa de interés, sin salirse de la disposición del Código en cuanto a que el ex trabajador

no podrá recibir una cantidad inferior al cincuenta por ciento (50%) del salario básico vigente al cese de sus funciones, multiplicado por los años de servicio, en cuyo caso se pagará ésta.

Lo medular en la fórmula de cálculo tanto de la pensión mensual como del fondo global es:

1. El retorno a los coeficientes originales determinados en el Código del Trabajo, dejando a un lado los deducidos de las tablas de mortalidad general del IESS, 2000, hombres y mujeres, y
2. La sujeción a la tasa de interés empleada en la determinación del valor actual del coeficiente de renta, cuya tabla se halla inserta en el artículo 218 del Código del Trabajo.

Los dos acuerdos ministeriales nombrados anteriormente, no dicen nada respecto a la fórmula de cálculo de la provisión por jubilación patronal, pero se debe entender que dicha reserva matemática debe calcularse con los mismos parámetros establecidos para el pago de tales prestaciones, esto es, remuneraciones que intervienen, coeficientes de renta vitalicia utilizados y tasa de interés para la actualización del monto, a efectos de que exista consistencia entre el haber individual total y el fondo global.

En ese entendido, lo único que quedaría por determinar, para precisar la provisión, son las tasas de rotación por edades para obtener el valor actual actuarial de activos, lo cual conlleva a presuponer que se podría utilizar una de aquellas tablas que reflejen mejor el comportamiento de actividad de la población ecuatoriana.

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV, Depuración de los ingresos, Sección Primera, De las deducciones, artículo 10, Deducciones, numeral 13, preceptúa “los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales, conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo, que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, como deducibles o no, para efectos de impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la bonificación por desahucio y de jubilación patronal”.

La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 587 de 29 de noviembre de 2021, elimina el numeral 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Por su parte, el Reglamento a la indicada ley, publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 608 de 30 de diciembre de 2021, artículos 36 y 37, eliminan el literal f del numeral 1 del artículo 28 y el numeral 11 del artículo innumerado a continuación del artículo 28, del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. En ese contexto, las provisiones por jubilación patronal no son deducibles de la base imponible del impuesto a la renta ni da lugar a impuesto diferido.

La circular No. NAC-DGECCGC23-00000006, suscrita por el Director General de Rentas Internas el 25 de julio de 2023, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial

No. 365 de 1 de agosto de 2023, preceptúa que las provisiones para atender los pagos de desahucio y de pensiones jubilares deben ser consideradas como gastos no deducibles en el ejercicio económico en que se registren contablemente, pero originan una diferencia temporaria que permite el reconocimiento de un activo por impuesto diferido.

Este impuesto diferido podrá ser utilizado en el momento en que se produzca el pago de la jubilación patronal y/o desahucio.

En cuanto al reverso de estas provisiones, incluso por no cumplirse las condiciones para el pago de la jubilación patronal o desahucio, los ingresos generados por tal reversión tendrán que ser considerados como gravados o no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción en que hubieren sido considerados como gastos deducibles o no en el ejercicio en que fueron provisionados.

2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO

La empresa tiene dieciocho (18) trabajadores activos regidos por el Código del Trabajo. Catorce (14) de los empleados son del sexo femenino y cuatro (4) del sexo masculino. No tiene empleados pasivos; sin embargo, tiene siete (7) que sobrepasan los veinte años de labores permanente en la empresa, por esa razón, ese grupo cuenta con los requisitos legales para tener derecho a esta prestación, pero como no han renunciado aún, la empresa tiene que ir acumulando, a través del tiempo, para ese colectivo y para el resto del personal, los recursos necesarios para cumplir con esa vigente obligación. Los promedios demográficos se detallan a continuación:

PROMEDIO DE EDADES Y TIEMPO DE SERVICIO
Año 2025

		PROMEDIO		
Género	Número empleados	Edad actual	Edad jubilar	Tiempo servicio - años
COLECTIVO DE ACTIVOS				
femenino	14	47	55	22
masculino	4	45	61	9
Total	18	47	56	19

El cuadro anterior demuestra que por el tiempo de servicio y los años en que la empresa se halla en marcha, el personal tiene una rotación relativamente baja. El promedio de permanencia se ubica en diecinueve (19) años. Las empleadas del sexo femenino más que duplican la permanencia de los del sexo masculino.

La edad actual promedio es madura, se halla en cuarenta y siete (47) años. La edad jubilar para el sexo femenino es cinco años más baja que la establecida por la seguridad

social para los trabajadores en general y, un año mayor que ella, para los del sexo masculino. La media es de cincuenta y seis (56) años. El ingreso a la empresa es alrededor de los veintiocho (28) años de edad, en promedio.

La probabilidad de los nuevos empleados activos de jubilarse en ella, es todavía incierta y baja, pero puede irse incrementando cada año si los empleados permanecen afectos a la misma; en cambio, para los empleados antiguos es cierta. Los resultados de esa contingencia se reflejan en la provisión.

3. REMUNERACIONES

La política salarial va encaminada a ofrecer remuneraciones que estén acorde con los lineamientos en esta materia implementados por la empresa en función del grado de productividad, sin mirar las decisiones del gobierno sobre remuneración básica unificada y salario digno. Esa estrategia le permite cumplir con las normas legales vigentes y a la vez tener garantía de rendimiento, eficiencia, eficacia, productividad y fidelidad en el trabajo.

Los salarios promedio se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

PROMEDIO DE REMUNERACIONES
Año 2025

COLECTIVO DE ACTIVOS		
Género	Número empleados	Promedio ¹
femenino	14	1.076
masculino	4	650
Total	18	981

1/ valores redondeados

El nivel de salarios, en general, refleja el pago por actividades diferenciadas realizadas por ambos sexos, con cierto equilibrio en la remuneración general para mantener un ambiente de satisfacción por el nivel de compensación salarial para una misma labor o trabajo.

Como no existe una estrategia salarial predeterminada que permita vislumbrar a ciencia cierta la tendencia futura de esta variable, para obrar con absoluta prudencia, en este estudio se asumió que los sueldos crecerán durante el horizonte de tiempo previsto en la ley para esta prestación, en el tres por ciento (3,0%) anual, únicamente para el personal que tiene una remuneración inferior a 984 dólares mensuales, bajo la consideración de que los sueldos y salarios de este segmento de trabajadores están influenciados por el nivel de la remuneración básica unificada que mira el crecimiento de la inflación nacional, y por ende, dependen directamente de su margen de variabilidad. Los sueldos y salarios de los demás trabajadores no tienen crecimiento en

el tiempo bajo la hipótesis que los mismos están determinados en función de las actividades a desempeñar o de la productividad.

4. VALORACIÓN DE RIESGOS INVOLUCRADOS

Para el cálculo del valor actual actuarial de las provisiones relativas a esta prestación se utilizan las siguientes funciones biométricas:

- Tabla de coeficientes fijados por el IESS, que consta en el artículo 218 del Código del Trabajo, para determinar el valor actual de la renta vitalicia unitaria anual a edad de jubilación
- Tablas de activos, hombres y mujeres, IESS 1995/2000, que contempla las tasas de rotación y sirve para calcular el valor actual actuarial de la renta vitalicia unitaria anual a edad actual del colectivo de empleados que al momento del cálculo tienen derecho en curso de formación.

5. HIPÓTESIS

El comportamiento histórico de las variables macro y micro económicas del país proyecta, en el mediano plazo, las siguientes tendencias:

- | | |
|--|---|
| a. Interés técnico efectivo anual: | 4,0 % de contra capitalización compuesta (tasa de interés técnico con la cual se establecen los valores de conmutación de la tabla de mortalidad de activos) |
| b. Tasa de interés financiero | 6,34 % (tasa pasiva referencial promedio del año 2025, deducida de las tasas mensuales publicado por el Banco Central del Ecuador). |
| c. Inflación: | 2.23 % anual promedio a largo plazo, bajo el sistema monetario de dolarización |
| d. Variación de sueldos: | 3,0% anual acumulativo constante para los sueldos o salarios que no superen los 984 dólares mensuales. Los sueldos más elevados, permanecen constantes en el tiempo |
| e. Variación de la remuneración básica mínima unificada: | 2,90 % anual acumulativo constante |

La pensión jubilar patronal contemplada en la ley proyecta las siguientes características:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| f. Pensión jubilar a recibir: | vitalicia, constante |
| g. Valor de la pensión: | igual o menor a la remuneración básica unificada media del último año, e igual o mayor a veinte dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 20,00), por ser el colectivo de empleados, beneficiarios de doble jubilación. |
| h. Periodicidad pago pensión: | mensual, pre pagable. |
| i. Número de pensiones en el año: | doce (12) mensualidades. |
| j. Adicionales de ley: | |
| Décima tercera pensión: | doceava parte de las pensiones que hubiere percibido durante el año calendario (art. 111 del Código del Trabajo). |
| Décima cuarta pensión: | un salario básico unificado para los trabajadores en general, vigente a la fecha de pago, (art. 113 del Código del Trabajo). |
| k. Beneficio por muerte: | pensión igual al que percibía el causahabiente durante un año. |

6. PROYECCIONES ACTUARIALES

Renta constante, diferida, vitalicia, pre pagable, que empieza el mes siguiente a la fecha de jubilación y termina un año después del fallecimiento del trabajador en goce de pensión jubilar.

El coste total actualizado o valor actual actuarial de la prestación a la fecha de valoración, equivalente a la provisión, es:

COLECTIVO DE ACTIVOS:

$$VAAJ_{x_a} = ({}_{x_j-x_a}E^{aa}_{x_a} \cdot VAAJ_{x_j}) + PJ^{(12)}_{x_j}$$

siendo:

$VAAJx_a$ = Valor actual actuarial de la prestación de jubilación, calculada a edad x_a

x_j = Edad de jubilación

x_a = Edad actual

${}_{x_j-x_a}E_{x_a}^{aa}$ = Factor de actualización actuarial para un período x_j-x_a , referido a un activo activo de edad x_a

$VAAJx_j$ = Haber individual de jubilación en x_j .

$PJ^{(12)}x_j$ = Pensión de jubilación mensual constante que se encuentra cobrando el beneficiario a la fecha de valoración

7. RESULTADOS

7.1. VALOR ACTUAL DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA TOTAL

OBLIGACIÓN FINANCIERA ACUMULADA JUBILACIÓN PATRONAL al 2025/12/31		
Tiempo de servicio	Número empleados	Valor dólares
COLECTIVO DE ACTIVOS		
Menor a 20 años	11	123,053.57
Igual o mayor a 20 años	7	194,654.03
Total	18	317,707.60

La obligación financiera total representa una proyección de los compromisos futuros en caso de que el personal actual se jubile en la empresa. Es el valor actual actuarial a la fecha de valoración, el cual, capitalizado a la tasa de interés correspondiente, permitirá acumular el monto necesario para satisfacer las exigencias legales en la materia.

7.2. PROVISIÓN

La valoración de la obligación financiera actuarial, efectuada en los términos descritos, corresponde a la responsabilidad prospectiva atribuible al tiempo futuro que falta hasta completar los veinticinco (25) años de servicio en la empresa.

Como esa cifra hay que financiarla durante el lapso señalado en el párrafo anterior, el método actuarial determinado en la NIIF 19.64, es el denominado “unidad de crédito proyectada” según el cual, cada año de servicio se contempla como generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios y, cada unidad se mide de manera separada para conformar la obligación final.

Este método de prestaciones devengadas toma en cuenta la proyección del incremento salarial hasta la fecha de jubilación y acredita año a año una proporción de la prestación en función del salario final a dicha fecha, estimado de acuerdo a la hipótesis de crecimiento adoptada.

$$B_t = \text{ProvJx}_a \frac{(x_a - x_y)}{(x_j - x_y)} ; \quad \begin{array}{l} x_a - x_y \leq 25 \\ x_j - x_y = 25 \end{array}$$

siendo:

B_t = parte proporcional de la provisión ProvJx_a , en el año de valoración t , acumulada hasta el momento de la jubilación x_j

x_y = edad de ingreso

La aplicación de esa metodología a las prestaciones de la jubilación patronal da como resultado la provisión o coste normal anual, que llega a los siguientes montos en función del tiempo de servicio.

PROVISIÓN ACUMULADA JUBILACIÓN PATRONAL al 2025/12/31		
Tiempo de servicio	Número empleados	Valor dólares
COLECTIVO DE ACTIVOS		
Menor a 20 años	11	57,853.47
Igual o mayor a 20 años	7	192,185.01
Total	18	250,038.48

El valor de la provisión que debe asentarse en libros es el que consta como total general. No podrá deducir de la base imponible sujeta al impuesto a la renta, el valor de ésta; sin embargo, tiene derecho a un impuesto diferido, por interpretación de las regulaciones existentes por parte del Director General de Rentas.



El detalle de la provisión individual, consta en el Anexo adjunto a este informe.

Si la empresa cuenta con activos líquidos afectos a esta jubilación con los cuales liquidaría directamente tales obligaciones, deberá deducirlas del monto de la provisión, caso contrario no.

7.3. PÉRDIDAS Y GANACIAS ACTUARIALES

a. Reconocidas por diferencias en bases actuariales

Las pérdidas y ganancias actuariales a ser reconocidas contablemente, NIIF 19.92-93 (tales como variaciones que se produzcan como consecuencia de cambios en las hipótesis actuariales o diferencias entre los cálculos previos a base de dichas hipótesis y los sucesos efectivamente ocurridos, siempre que el importe neto al final del período contable inmediatamente anterior, exceda del 10% del valor actual de las obligaciones o de los activos afectos a este plan), normalmente se dan en pago de beneficios post empleo bajo el sistema de prestación definida que tiene como uno de sus componentes los aportes personales de los trabajadores; y, el fondo creado con ese y/u otros recursos provenientes de las partes involucradas y se administren en forma legalmente separada del peculio de la empresa.

En la jubilación patronal, el Código del Trabajo y el Ministerio respectivo han establecido los lineamientos bajo los cuales se otorgan esta prestación, sin que haya habido

modificaciones radicales por parte de esta Cartera de Estado respecto de los perfiles actuariales concebidos en el Código, que hubieren producido diferencias sustanciales en el monto de la provisión en relación a la obtenida en el año pasado, básicamente porque no le corresponde hacerlo a esa cartera de estado sino a la Asamblea Constituyente, organismo que no ha tocado el tema. En esa virtud, en el presente año no existen ni pérdidas ni ganancias actuariales por cambios en las bases actuariales.

b. Reconocidas por cambios en hipótesis actuariales

Las pérdidas y ganancias actuariales a ser reconocidas contablemente, NIIF 19.92-93, debido a cambios en hipótesis actuariales (tales como variación de la tasa de incremento de sueldos, salarios o remuneraciones, reducción de esos estipendios, estancamiento u oscilaciones negativas en el salarios básico unificado, aumento o disminución de beneficios adicionales, reducción de la plantilla de empleados o trabajadores), se producirían siempre que el importe neto al final del período contable inmediatamente anterior, exceda del 10% del valor actual de las obligaciones o de los activos afectos a este plan.

7.4. VARIACIÓN ANUAL DE LA PROVISIÓN

Provisión jubilación patronal – período corriente				
Año 2024	Año 2025			Variación anual
Provisión	Pagos	P y G Actuariales	Provisión	
			250,038.48	

La empresa si tiene provisionado algún valor en el balance del año 2024, la variación interanual será la diferencia de la provisión determinada para el año 2025, menos la del año 2024 (incluyendo también los pagos de la prestación realizados en el año en curso y +- las pérdidas o ganancias actuariales, si las hubieren).

8. CONCLUSIONES

1. El Código del Trabajo no hace distinción entre trabajadores y ejecutivos, lo que quiere decir, que todos tienen derecho a la jubilación a cargo del empleador, excepto accionistas, propietarios o dueños de compañías, en cualquiera de las posiciones funcionales en que se encuentren, salvo que estén aportando a la seguridad social como trabajadores de la empresa y sobre la base del sueldo de aportación. En ese entendido, se calculó la provisión para el conjunto de personas con contrato laboral registrado en el Ministerio del Trabajo.
2. El Código del Trabajo abre un abanico de alternativas para el pago de la pensión al trabajador jubilado. La primera, a través del propio empleador; la segunda, por

medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, siempre que el empleador deposite el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con pensión igual a la pagable por el empleador; la tercera, entregar directamente al trabajador jubilado, el capital global que cubra las pensiones mensuales y adicionales determinados por la ley, a fin de que el mismo trabajador administre el fondo.

Si se elige la tercera opción, el empleador deberá calcular el monto del fondo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0118 de 29 de mayo de 2018, pero el jubilado no podrá recibir por este concepto, una cantidad inferior al cincuenta por ciento (50%) del sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado en la empresa al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de servicio.

3. La reserva matemática de esta jubilación debe calcularse cada año, a efectos de actualizar los requerimientos monetarios en función del desenvolvimiento temporal de las variables económicas y demográficas.

B. BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO

El Capítulo X del Código de Trabajo reformado por la Ley Orgánica de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 483 de 20 de abril de 2015, trata del desahucio, entendido como tal, el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato laboral.

La reforma al Código del Trabajo contemplada en dicha ley, también obliga a los empleadores a pagar la bonificación por desahucio en todos los casos en los cuales la relación laboral termine “por acuerdo entre las partes”. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en sentencia emitida el 29 de enero de 2025, determina que “El trabajador que haya decidido terminar su relación laboral por retiro voluntario con la finalidad de acogerse a los beneficios de la jubilación, no podrá acogerse a la bonificación por desahucio contemplada en el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo, pues se estaría beneficiando dos veces por la terminación de la relación laboral”.

Consecuentemente, la determinación de esta provisión guarda concordancia con los preceptos legales citados, con los principios técnicos actuariales, con las normas internacionales de información financiera, NIIF, (NIC 19) y con las disposiciones del organismo competente en materia laboral, por tratarse de una obligación legal, de efectuar pagos futuros por sucesos pasados atribuibles a servicios prestados.

La bonificación por desahucio está exenta del impuesto a la renta, en la parte que no exceda a lo determinado en el Código del Trabajo.

1. BASE LEGAL

El artículo 185 del Código del Trabajo, reformado por la ley antes citada, determina que en los casos de terminación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento (25%) del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados en la misma empresa o empleador, excepto en el caso señalado por la Corte Nacional de Justicia el 29 de enero de 2025, antes descrito.

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV, Depuración de los ingresos, Sección Primera, De las deducciones, artículo 10, Deducciones, numeral 13, preceptúa “los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales, conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo, que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, como deducibles o no, para efectos de impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la bonificación por desahucio y de jubilación patronal”.

La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 587 de 29 de noviembre de 2021, elimina el numeral 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Por su parte, el Reglamento a la indicada ley, publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 608 de 30 de diciembre de 2021, artículos 36 y 37, eliminan el literal f del numeral 1 del artículo 28 y el numeral 11 del artículo innumerado a continuación del artículo 28, del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. En ese contexto, las provisiones por desahucio no son deducibles de la base imponible del impuesto a la renta.

La circular No. NAC-DGECCGC23-00000006, suscrita por el Director General de Rentas Internas el 25 de julio de 2023, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 365 de 1 de agosto de 2023, preceptúa que las provisiones para atender los pagos de desahucio y de pensiones jubilares deben ser consideradas como gastos no deducibles en el ejercicio económico en que se registren contablemente, pero originan una diferencia temporaria que permite el reconocimiento de un activo por impuesto diferido.

Este impuesto diferido podrá ser utilizado en el momento en que se produzca el pago de la jubilación patronal y/o desahucio.

En cuanto al reverso de estas provisiones, incluso por no cumplirse las condiciones para el pago de la jubilación patronal o desahucio, los ingresos generados por tal reversión tendrán que ser considerados como gravados o no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción en que hubieren sido considerados como gastos deducibles o no en el ejercicio en que fueron provisionados.

2. VALORACIÓN DE RIESGOS

Para el cálculo del valor actual actuarial de las provisiones se utiliza la fórmula determinada en el Código del Trabajo, aplicada a la totalidad del personal de la empresa que se encuentre laborando al final del ejercicio económico del año de valoración.

3. HIPÓTESIS

La tendencia de la proyección de las variables que influyen en el cálculo de esta prestación social, serán las siguientes:

- a. Interés técnico efectivo anual: 4.0 % de contra capitalización compuesta (tasa de de interés técnico para descontar a valor actual la bonificación por desahucio), habida cuenta que

el país se halla inmerso en el sistema de dolarización (moneda muy fuerte) y no puede devaluar ni apreciar o depreciar dicha moneda.

- | | |
|--|--|
| b. Tasa de interés financiero | 6,34 % (tasa pasiva referencial promedio del año 2025, deducida de las tasas mensuales, publicado por el Banco Central del Ecuador). |
| c. Variación de sueldos: | 3,0 % anual acumulativo constante para los sueldos o salarios que no superen los 984 dólares mensuales. Los sueldos más elevados, permanecen constantes en el tiempo |
| d. Terminación de la relación laboral: | uniformemente distribuida a lo largo del próximo año y, por consiguiente, conclusión común promedio de los contratos de trabajo en la mitad de ese ejercicio. |

4. FOMULACIÓN ACTUARIAL

Como se trata de estimaciones anuales realizadas a fin de período o ejercicio económico anterior, que coincide con la fecha de valoración de riesgos, las proyecciones, corresponden al valor actual de dicha bonificación a pagar en el curso del año venidero.

$$VADx_a = (0,25 * Wx_a * t^{(12)}) * {}_{1/2}VAX_a$$

siendo:

$VADx_a$ = valor actual de la bonificación por desahucio

x_a = edad actual

Wx_a = última remuneración mensual

$t^{(12)}$ = tiempo de servicio prestados al empleador

${}_{1/2}VAX_a$ = factor financiero de actualización actuarial para un período $x_a - x_{a+1/2}$,

referido a un activo activo de edad x_a , $[(1/1 + i)^{1/2}]$

5. RESULTADOS

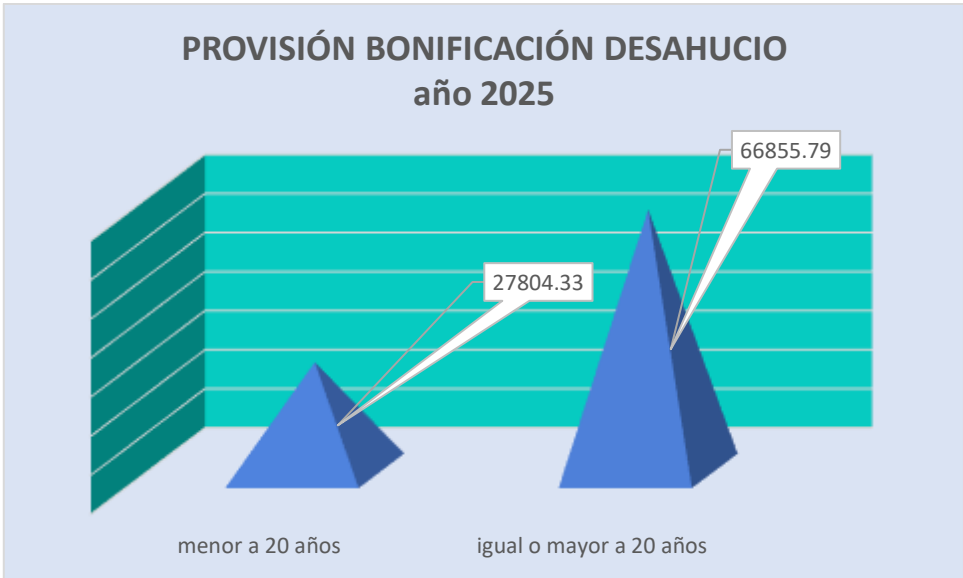
5.1. PROVISIÓN

Como la Ley Orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, eliminó el artículo 186 del Código del Trabajo, que establecía el número máximo de despidos en el mes y por ende en el año, la provisión de la bonificación por desahucio no está, entonces, sujeta a tales limitaciones y, por lo tanto, el monto de la misma, bajo el principio de “suficiencia de provisiones”, deberá computarse con la suma de todas las bonificaciones, habida cuenta que la administración de la empresa podría llegar a la terminación de la relación laboral, con el número de trabajadores que sea, o con la totalidad de ellos, solamente a condición de que haya “acuerdo entre las partes”.

La provisión para esta prestación, bajo la hipótesis planteada, a contabilizarse en los balances, es:

PROVISIÓN ACUMULADA BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO al 2025/12/31		
COLECTIVO DE ACTIVOS		
Tiempo de servicio	Número empleados	Bonificación dólares
Menor a 20 años	11	27,804.33
Igual o mayor a 20 años	7	66,855.79
total	18	94,660.12

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal y su reglamento, la empresa no podrá deducir, a efectos de determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta de ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, el valor de esta provisión, pero se considerará un activo por impuesto diferido.



El detalle individual global de esta prestación, consta en el Anexo de este informe.

5.2. PÉRDIDAS Y GANANCIAS ACTUARIALES

a. Reconocidas por diferencias en bases actuariales

Como las regulaciones de ley sobre el valor de la bonificación por desahucio no han variado, la repercusión en la provisión tiene una relación directamente proporcional, al número de empleados y tiempo de servicio, e inversamente proporcional a la tasa pasiva referencial; en consecuencia, en el presente año no existen ni pérdidas ni ganancias actuariales por este concepto.

b. Reconocidas por cambios en hipótesis actuariales

Las pérdidas y ganancias actuariales a ser reconocidas contablemente, NIIF 19.92-93, debido a cambios en hipótesis actuariales, se producirían en casos en los cuales haya una reducción significativa de personal activo de la empresa, siempre que el importe neto al final del período contable inmediatamente anterior, exceda del 10% del valor actual de las obligaciones o de los activos afectos a este plan.

5.3. VARIACIÓN ANUAL

Provisión bonificación por desahucio – período corriente				
Año 2024	Año 2025			Variación anual
Provisión	Pagos	P y G Actuariales	Provisión	
			94,660.12	

La empresa si tiene provisionado algún valor en el balance del año 2024, la variación anual será la diferencia de la provisión determinada para el año 2025, menos la del año 2024 (restando los pagos realizados en el año en curso y $\pm$ las pérdidas o ganancias actuariales, si las hubieren).

6. CONCLUSIONES

1. De acuerdo con las normas legales, la provisión para esta prestación debe calcularse cada año, para el conjunto total de empleados, debido a la aleatoriedad de las relaciones laborales respecto de altas y bajas; vinculación permanente o temporal; y, tipo de remuneración, variables que pueden tener constante mutaciones durante el plazo de duración de la empresa.
2. Esta es una operación de tipo netamente financiera porque las escisiones de los contratos laborales por voluntad de una de las partes, no están sujetas a sucesos aleatorios contingentes, sino a variables objetivas y subjetivas.
3. Esta bonificación, en todo caso, está sujeta a la liquidación que ejecute el Inspector del Trabajo del Ministerio correspondiente.

DICTAMEN

El presente estudio actuarial está basado en los datos proporcionados por la administración de la empresa, los cuales se consideran suficientes y confiables.

Las hipótesis planteadas reflejan fehacientemente el curso de las variables económicas y financieras que se vislumbran en el corto, mediano y largo plazo, en el país.

La metodología obedece a principios actuariales generalmente aceptados en materia de beneficios post empleo y a los lineamientos expuestos por autoridad competente en leyes y acuerdos ministeriales expedidos para el efecto. En tal virtud, los métodos empleados son válidos, consistentes y reflejan el fiel cumplimiento de las normas legales vigentes.

Profesional responsable

Hugo
Paredes
Estrella



Firmado digitalmente por
Hugo Paredes Estrella
Fecha: 2026.08.17
08:54:02 -05'00'

Hugo Paredes Estrella
Servicios actuariales,
Registro No. 1-014 SCVS
Registro No. PEA-2007-005 SB

ANEXO 1

JUBILACIÓN PATRONAL

al 31 de diciembre de 2025

Principales resultados de la aplicación NIIF (IAS19 R)

Valores en dólares

		Año 2024	Año 2025
A	Balance de situación		
1	Obligaciones por beneficios definidos (OBD) al inicio del año		0.00
2	Costo laboral por servicios actuales		250,038.48
3	Interés neto (costo financiero)		0.00
4	Contribuciones de los partícipes al plan		0.00
5	Pérdida/ganancia actuarial por cambios en hipótesis actuariales		0.00
6	Pérdida/ganancia actuarial por diferencias en bases actuariales		0.00
7	(Beneficios Pagados)		0.00
8	Transferencia de empleados desde/hacia otras empresas del grupo		0.00
9	Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas		0.00
10	Obligación por beneficios definidos al final del año		250,038.48
12	Costo de servicios pasados		0.00
13	Pasivo (RESERVA) al final de año		250,038.48
B	Estado de resultados		
a	Costo laboral por servicios actuales		250,038.48
b	Interés neto (costo financiero)		0.00
c	Servicio pasado total		0.00
16	Costo neto del período enero-diciembre		250,038.48
C	Conciliación del balance de situación		
17	Pasivo (RESERVA) al inicio de año		0.00
18	Costo neto del período enero-diciembre		250,038.48
19	Pérdidas/ganancias reconocidas en el ORI		0.00
20	Contribuciones del empleador durante el año		0.00
21	(Beneficios pagados directamente por el empleador)		0.00
22	Transferencia de empleados desde/hacia otras empresas del grupo		0.00
23	Ajuste a los libros contables locales		0.00
24	Pasivo (RESERVA) al final de año		250,038.48
OTROS GESGLOSES NIIF			
D	Costo laboral del período		
41	Costo generado por los trabajadores con un TS < a 10 años		8,887.41
42	Costo generado por los trabajadores con un TS ≥ a 10 < 20 años		48,966.05
43	Costo generado por los trabajadores con un TS ≥ 20 años		192,185.01
44	Costo del período generado por los trabajadores		250,038.48
OTROS DESGLOSES			
E	Hipótesis actuariales		
a	Tasa de descuento actuarial	4.00%	4.00%

b	Tasa de interés financiero	7.15%	6.34%
c	Tasa de rendimiento de activos	N/A	N/A
d	Tasa de incremento salarial (incluye ascensos laborales)	2.50%	3.00%
e	Tasa de inflación	2.20%	2.23%
f	Tasa de variación de la remuneración básica mínima unificada	2.50%	2.90%
g	Tasa de incremento de pensiones (en caso de tener jubilados)	0.00%	0.00%
h	Tasa de rotación (promedio)	Tabla activos IESS-2000	Tabla activos IESS-2000
i	Tasa de mortalidad e invalidez	Coeficientes C. Trabajo	Coeficientes C. Trabajo
F	Información demográfica comparativa		
a	Número de trabajadores activos al final del año con derecho en formación		18
b	Número de trabajadores activos con TS < 10 años		6
c	Número de trabajadores activos con TS ≥ 10 < 20 años		5
d	Número de trabajadores activos con TS ≥ 20 años		7
e	Número de jubilados		0
f	Número de ingresos hasta el final del período		
g	Número de salidas hasta el final del período		
h	Tiempo de servicio promedio de los trabajadores activos (años)		19
i	Edad actual promedio de los trabajadores activos (años)		47
j	Vida laboral promedio remanente (años)		6
k	Ingreso mensual promedio de trabajadores activos (dólares)		981
l	Ingreso anual promedio de los trabajadores activos (sin décimos)		11,772
m	Pensión mensual promedio de jubilados (dólares)		0

ANEXO 2

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO

al 31 de diciembre de 2025

Principales resultados de la aplicación NIIF (IAS19 R)

Valores en dólares

		Año 2024	Año 2025
A	Balance de situación		
1	Obligaciones por beneficios definidos (OBD) al inicio del año		0.00
2	Costo laboral por servicios actuales		94,660.12
3	Interés neto (costo financiero)		0.00
4	Contribuciones de los partícipes al plan		0.00
5	Pérdida/ganancia actuarial por cambios en hipótesis actuariales		0.00
6	Pérdida/ganancia actuarial por diferencias en bases actuariales		0.00
7	(Beneficios Pagados)		0.00
8	Transferencia de empleados desde/hacia otras empresas del grupo		0.00
9	Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas		0.00
10	Obligación por beneficios definidos al final del año		94,660.12
12	Costo de servicios pasados		0.00
13	Pasivo (RESERVA) al final de año		94,660.12
B	Estado de resultados		
a	Costo laboral por servicios actuales		94,660.12
b	Interés neto (costo financiero)		0.00
c	Servicio pasado total		0.00
16	Costo neto del período enero-diciembre		94,660.12
C	Conciliación del balance de situación		
17	Pasivo (RESERVA) al inicio de año		0.00
18	Costo neto del período enero-diciembre		94,660.12
19	Pérdidas/ganancias reconocidas en el ORI		0.00
20	Contribuciones del empleador durante el año		0.00
21	(Beneficios pagados directamente por el empleador)		0.00
22	Transferencia de empleados desde/hacia otras empresas del grupo		0.00
23	Ajuste a los libros contables locales		0.00
24	Pasivo (RESERVA) al final de año		94,660.12
OTROS DESGLOSES NIIF			
D	Costo laboral del período		
41	Costo generado por los trabajadores con un TS < a 10 años		4,737.52
42	Costo generado por los trabajadores con un TS ≥ a 10 < 20 años		23,066.81
43	Costo generado por los trabajadores con un TS ≥ 20 años		66,855.79
44	Costo del período generado por los trabajadores		94,660.12
OTROS DESGLOSES			
E	Hipótesis actuariales		
a	Tasa de descuento actuarial	4.00%	4.00%

b	Tasa de interés financiero	7.15%	6.34%
c	Tasa de rendimiento de activos	N/A	N/A
d	Tasa de incremento salarial (incluye ascensos laborales)	2.50%	3.00%
e	Tasa de inflación	2.20%	2.23%
F	Información demográfica comparativa		
a	Número de trabajadores activos al final del año con derecho adquirido		18
b	Número de ingresos hasta el final del período		
c	Número de salidas hasta el final del período		
d	Tiempo de servicio promedio de los trabajadores activos (años)		19
e	Edad actual promedio de los trabajadores activos (años)		47
f	Ingreso mensual promedio de los trabajadores activos (dólares)		981

IMPUESTO DIFERIDO
en dólares
al 31 de diciembre de 2025

JUBILAIÓN PATRONAL

Costo laboral por servicios actuales	250,038.48
Interés neto	0.00
Costo neto del período ene-dic/2025	250,038.48
Tasa impositiva (25%)	
IMPUESTO DIFERIDO	62,509.62

BONIFICAIÓN POR DESAHUCIO

Costo laboral por servicios actuales	94,660.12
Interés neto	0.00
Costo neto del período ene-dic/2025	94,660.12
Tasa impositiva (25%)	
IMPUESTO DIFERIDO	23,665.03

PROVISIÓN INDIVIDUAL
en dólares
al 31 de diciembre de 2025

Personal de nómina:

Nombre	Tiempo servicio aa.mm	Provisión jubilación patronal	Provisión bonificación desahucio
MENDOZA ZAMBRANO BIELKA MARIA	1.09	664.62	369.28
CASTRO ANZULEZ LUIS MANUEL	1.09	483.41	312.47
CEDEÑO JARAMILLO JESSENIA ELIZABETH	3.07	1599.91	824.83
ESMENJAUD PONCE ELIANA MAILY	3.09	1468.86	697.53
PARRAGA RIVAS HENRY GEOVANNY	6.04	1649.88	1121.52
VERA ALAVA ANGEL GABRIEL	9.08	3020.75	1411.89
GARCIA SONOZA MARIA CRISTINA	10.08	4881.69	2874.33
ZAMBRANO RIVERA BRENSKIN PASKALINE	14.08	9224.06	5205.25
MENENDEZ LOPEZ GILMA DANIELA	16.08	13288.43	5975.82
CEDEÑO MOREIRA FREDDY WILSON	18.06	9618.35	4077.87
MORAN CASTRO STELA MARIA	18.08	11953.53	4933.55
ZAMORA HERNANDEZ SONIA GEOCONDA	21.01	12962.35	5291.05
ZAMBRANO INTRIAGO KAREN VANESSA	25.03	21014.77	6312.49
CEDEÑO CEDEÑO LILIANA MARIA	30.11	24029.67	8086.73
BARRAGAN OZAETA ANGELA MARIA	34.11	35683.55	12328.76
AZUA SANTANA VICENTA JASMINA	38.00	41492.09	14629.04
VELIZ GARCIA JUANA ALEXANDRA	39.05	39204.09	13895.24
LOOR MARIA IVANOBA	41.02	17798.50	6312.49
Total		250038.48	94660.12